



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número:

Referencia: CONC. 2060- Disposición Prosum SCE

VISTOS:

El expediente EX-2025-101079134- -APN-DR#CNDC caratulado "INVERSORA JURAMENTO S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2060).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 4 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9 de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 7 a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley. Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución N° 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición N° 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 11 de septiembre de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PALLARO HERMANOS S.A.C.I.F. ("PALLARO HERMANOS") por parte de INVERSORA JURAMENTO S.A. ("INVERSORA JURAMENTO"), mediante un contrato de compraventa de acciones celebrado el 4 de septiembre de 2025.

Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian relaciones horizontales y verticales.

La operación notificada encuadra en el Artículo 3°, inc. c) y e) del ANEXO I de la Disposición de la ex CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el Artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico de fecha 4 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 31, inciso b) de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PALLARO HERMANOS por parte de INVERSORA JURAMENTO, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante, en la presentación del 11 de septiembre de 2025, solicitó la confidencialidad respecto del Anexo 4.b.i) – Contrato de Compraventa de Acciones y del Anexo 5.a.ii) – Estructura del Grupo Comprador, estableciendo que la información incluida en ellos es comercialmente sensible y su divulgación no resulta relevante para el análisis de la transacción notificada, y acompañando los respectivos resúmenes no confidenciales.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad en los términos solicitados.

La presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 31, inciso b), y 32, inciso d), de la Ley 27.442; el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios; y los Decretos 50/2019 y modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

Artículo 1°.- Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PALLARO HERMANOS S.A.C.I.F. por parte de INVERSORA JURAMENTO S.A., en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 3°.- Concédase la confidencialidad solicitada por parte de INVERSORA JURAMENTO S.A. respecto del Anexo 4.b.i) – Contrato de Compraventa de Acciones y del Anexo 5.a.ii) – Estructura del Grupo Comprador, de la presentación del 11 de septiembre de 2025, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales presentados de los mismos.

Artículo 4°.- Considerase como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-134710610-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la presente medida.

Artículo 6°.- Notifíquese a INVERSORA JURAMENTO S.A.

Artículo 7°.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.

Artículo 8°.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2025.12.04 16:28:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.04 16:29:33 -03:00



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Nos dirigimos a Usted a fin de remitir el siguiente informe relativo a la operación de concentración económica en trámite por expediente EX-2025-101079134- -APN-DR#CNDC caratulado "INVERSORA JURAMENTO S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442" (CONC. 2060).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PALLARO HERMANOS S.A.C.I.F. ("PALLARO HERMANOS") por parte de INVERSORA JURAMENTO S.A. ("INVERSORA JURAMENTO").
2. La operación se instrumentó mediante un Contrato de Compraventa de Acciones el 4 de septiembre de 2025.
3. INVERSORA JURAMENTO es una compañía argentina dedicada a la explotación agropecuaria, en particular a la cría de ganado bovino y a la producción y comercialización de soja.
4. PALLARO HERMANOS es una sociedad anónima argentina dedicada a la cría de ganado bovino, así como en la producción de maíz y sorgo destinados a la alimentación del ganado.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 4 de septiembre de 2025, y su notificación a la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 11 de septiembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. La transacción descrita en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inciso (c) de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
7. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que "A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web". El 26 de

- 8. El 11 de septiembre de 2025, INVERSORA JURAMENTO presentó el Formulario F0 para su análisis. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84° de la LDC.
- 9. El 15 de septiembre de 2025, luego de analizar la documentación acompañada, se consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la notificante que el plazo previsto en el artículo 14° de la LDC comenzó a correr el día hábil siguiente a su presentación del 11 de septiembre de 2025 y quedó suspendido desde la suscripción del requerimiento y hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
- 10. El 7 de octubre de 2025, la notificante realizó una presentación cumpliendo con la totalidad de los requerimientos efectuados, teniéndose por completo el Formulario F0.
- 11. El plazo estipulado en el artículo 14° de la LDC, comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la Operación

- 12. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de PALLARO HERMANOS por parte de INVERSORA JURAMENTO.
- 13. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas
en la República Argentina

Empresa	Actividad económica
Grupo Adquirente	
INVERSORA JURAMENTO S.A.	Cría (excepto la realizada en cabañas ² y para la producción de leche), recria, engorde en <i>feed-lot</i> de ganado bovino para faena, en la provincia de Salta. Producción y comercialización de soja ³ .

febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

2 La cría de ganado bovino en cabañas consiste en la producción selectiva y controlada de ganado en establecimientos especializados, llamados cabañas, para obtener animales de raza pura y alto valor genético, en lugar de una explotación extensiva o de producción general.

3 Si bien se encuentra activa en la producción de maíz, trigo, garbanzo, poroto, sorgo, alfalfa, girasol y algodón, destina dichos cultivos exclusivamente a la alimentación del propio ganado.

COY AIKE S.A.	Cría de ganado ovino (excepto en cabañas y para la producción de lana y leche) y, en menor medida, cría y recría de ganado vacuno y equino en la provincia de Santa Cruz.
REVIRSA S.A.	Cría de ganado ovino en la provincia de Santa Cruz y, en menor medida, cría y recría de ganado vacuno y equino en la provincia de Buenos Aires. Arrendamiento de inmuebles rurales.
FRIGORÍFICO BERMEJO S.A.	Faena, despostado y comercialización (mayorista y minorista) de carne in natura ⁴ en la provincia de Salta; exportación de carne in natura.
JHB S.A.U.	Compraventa y comercialización de insumos relativos a la actividad agropecuaria. Acopio de granos, entre otras actividades menores.
TIENDA CAMPO SIMPLE S.A.	Comercialización, a través de su plataforma digital, de insumos agropecuarios (silo bolsas, semillas, fertilizantes, agroquímicos) e insumos para nutrición animal ⁵ .
SODIGAS PAMPEANA S.A.	Participar en la privatización del sector de distribución de gas por requerimiento del respectivo pliego licitatorio.
SODIGAS SUR S.A.	Participar en la privatización del sector de distribución de gas por requerimiento del respectivo pliego licitatorio.
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.	Servicio público de distribución de gas natural por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros.
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	Servicio público de distribución de gas natural por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros en el país. Distribuye gas en el extremo meridional de la provincia de Buenos Aires, y en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
CAMUZZI ENERGÍA S.A.	Comercialización de gas natural.
GENNEIA S.A.	Soluciones energéticas sustentables.
FIDEICOMISO FINANCIERO MILKYWAY	Construcción de viviendas residenciales.
LAB REAL ESTATE S.A.	Actividad en el rubro inmobiliario.
VIZORA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.	Desarrollos de real estate.
FIDEICOMISO FINANCIERO "MADERO 6"	Desarrollo de negocios inmobiliarios en la zona de Puerto Madero, ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4 Los productos cárnicos comercializados son los siguientes: marucha, tapa de aguja, bife ancho, bife angosto, lomo, bola de lomo, colita de cuadril, cuadrada, garrón, nalga, peceto, tapa de nalga, tapa de cuadril, entraña, matambre, aguja, centro carnaza de paleta, chingolo, media res y menudencias.

5 Tiene puntos de entrega en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, Entre Ríos, Salta, Catamarca, Jujuy y Tucumán.

VIDEOLAR RÍO GRANDE S.A.	Servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.
NEW LINES S.A.	Servicios de transporte aéreo de pasajeros.
SOLNIK S.A.	Fabricación de televisores, aires acondicionados y celulares en la provincia de Tierra del Fuego.
ETERCOR S.A.	Comercialización de productos tecnológicos.
INFORMATION TECHNOLOGY S.A.	Comercialización de productos tecnológicos
SMART HOME TECHNOLOGY S.A.	Operación de tiendas tecnológicas.
ARGENPAY S.A.U.	Servicios de pagos electrónicos.
UNIBRICA S.A.	Servicios tecnológicos y plataformas informáticas de comunicaciones, consultoría para gestiones de pago y cobranzas por Internet
A.D.E.A. ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.	Servicio de almacenamiento y depósito de información (guarda física y custodia de documentos de terceros)
ARGENTINOS MEDIA S.A.	Operación de medios radiofónicos
ASEGURADORES ARGENTINOS COMPAÑÍA DE REASEGUROS S.A.	Brinda reaseguros de todo tipo
HANGAR NB S.A.	Servicio de hangaraje de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, provincia de Buenos Aires
ANGLIA S.A. FINANCIERA DE MANDATOS Y SERVICIOS	Actividades financieras
FINTECH S.G.R.	Otorga garantías a sus socios participantes y/o terceros mediante la celebración de contratos regulados por la Ley N.º 24.467; brinda asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o vía terceros contratados a tal fin.
MACRO AGRO S.A.U.	Corretaje de cereales.
MACRO FIDUCIARIA S.A.U.	Desarrolla, por cuenta propia y/o de terceros, actividades de agente fiduciario, de servicio de análisis y asesoramiento financiero, de mandataria y de servicios financieros y de inversión.
MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.	Promoción, administración y gerenciamiento de fondos comunes de inversión.

MACRO SECURITIES S.A.U.	Agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral y agente de colocación y distribución de fondos comunes de inversión.
MACRO WARRANTS S.A.	Resguardo de bienes en distintos estados o etapas de transformación industrial, principalmente granos en estado primario.
BMA ASSET MANAGEMENT	Promoción, dirección y administración de fondos comunes de inversión de conformidad con las disposiciones de la Ley N.º 24.083, su decreto reglamentario y cualquier otra norma legal o reglamentaria que contemple dicha actividad ⁶ .
BMA VALORES S.A.	Se trata de un agente de liquidación y compensación integral, y agente de colocación y distribución integral ⁷ .
BANCO MACRO S.A.	Servicio de banca minorista.
Objeto	
PALLARO HERMANOS S.A.C.I.F.	Cría (excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche) y recría de ganado bovino en la provincia de Salta ⁸ .

Fuente: DNCE en base a información provista por las partes.

14. Las actividades desarrolladas por las empresas evidencian relaciones horizontales en (i) el mercado de tierras para uso agrícola-ganadero y en (ii) la actividad de cría⁹ y recría¹⁰ de ganado bovino.
15. Por otra parte, la presente transacción produce el reforzamiento de las siguientes relaciones verticales: (i) la actividad de cría/recría realizada por PALLARO

6 Al momento de la presente transacción, se encuentra en trámite la fusión entre BMA ASSET MANAGEMENT y MACRO FONDOS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.

7 Al momento de la presente transacción, se encuentra en trámite la fusión entre BMA VALORES S.A. y MACRO SECURITIES S.A.U.

8 Si bien está activa en la producción de maíz y sorgo, su destino es el autoconsumo (para alimentar el propio ganado).

9 Actividad productiva bovina que tiene como objetivo principal la producción de terneras y terneros para la venta y/o posterior engorde (recría o invernada). Una vez que los terneros nacen, pasan los primeros 180 días junto a sus madres en los campos de cría. Al cabo de este período, el peso de los animales oscila entre 150 y 180 kg por lo que son destetados y llevados a campos de recría.

10 Actividad productiva bovina que tiene como objetivo principal el engorde de animales hasta lograr el peso de mercado para faena. En particular, a los 180 kg de peso, los terneros son destetados y, junto con los animales comprados a terceros cuyo peso sea menor a los 280 kg, son trasladados para su engorde a campo abierto. Los terneros permanecen en estas pasturas durante un período que oscila entre los 6 y 8 meses, hasta cuando alcanzan un peso promedio de alrededor de 320 kg (machos y hembras), momento en el cual son llevados a corrales para su terminación.

HERMANOS, *aguas arriba*, y la actividad de *feedlot* o engorde de ganado bovino a corral¹¹, efectuada por INVERSORA JURAMENTO, *aguas abajo*, y (ii) el mercado de tierras de uso agro-ganadero, *aguas arriba*, por parte de la empresa objeto, y la producción de soja, *aguas abajo*, por parte del grupo adquirente (INVERSORA JURAMENTO).

16. Por último, la transacción genera un reforzamiento vertical en forma cruzada, entre el grupo adquirente y PALLARO HERMANOS, considerando el mercado de tierras cultivables, *aguas arriba*, y la actividad de cría y recría de ganado bovino, *aguas abajo*.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Definición del mercado relevante

17. Como ha sido definido en casos anteriores, los mercados relevantes en la operación de concentración bajo análisis corresponden, en forma separada, a la propiedad de tierras para uso agrícola-ganadero¹², la actividad de cría (incluye la recría o invernada) de

11 Se trata de un sistema intensivo de producción de carne que consiste en el engorde de la hacienda vacuna en corrales, bajo un estricto control sanitario nutricional, recibiendo dietas de alta concentración energética (generalmente basada en maíz) y alta digestibilidad. El objetivo del módulo de feed-lot es realizar el engorde final del ganado hasta lograr un peso entre 400 y 420 kg para machos y entre 380 y 400 kg para hembras, peso ideal para ser faenados.

12 Véase Dictamen CNDC de fecha 3 de mayo de 2024 y Resolución RESOL-2024-81-APN-SIYC#MEC de fecha 21 de mayo de 2024 en el marco del Expediente EX-2022-89858832- -APN-DR#CNDC, caratulado “GERARDO LUIS BARTOLOMÉ, IGNACIO MARIO BARTOLOMÉ Y OTRO S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442” - (CONC. 1867) y su acumulado EX-2023-142711311- -APN-DR#CNDC “NUEVA SUR S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N.º 27.442 (CONC 1950)”; Dictamen CNDC N.º 1037 de fecha 3 de febrero de 2014 y Resolución SC 23/14 de fecha 26 de febrero de 2014 en el marco del Expediente N.º S01:0380128/2011, caratulado “INVERSORA JURAMENTO S.A. Y A INVESTMENT S.a.r.l. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 944)”; Dictamen CNDC N.º 840 de fecha 24 de noviembre de 2010 y Resolución SCI 469/10 de fecha 2 de diciembre de 2010 en el marco del Expediente N.º S01:0077501/2009, caratulado “CV LUXCO S.A.R.L. Y ADECOAGRO LLC S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 751)”.

ganado bovino¹³, el engorde de ganado bovino en *feedlot*¹⁴ y la producción de soja¹⁵. De todos modos, en razón del impacto poco significativo de la presente operación de concentración económica sobre la estructura de la oferta en cada uno de dichos mercados, esta DNCE opta por dejar abierta las distintas definiciones del mercado relevante de producto, analizándolos directamente.

18. Desde el punto de vista geográfico, si bien todas las actividades afectadas tienen alcance nacional, en atención a que tanto la objeto como INVERSORA JURAMENTO, del grupo adquirente, se desempeñan en la provincia de Salta, se considerará en todos los casos una dimensión provincial para el análisis de efectos ya que, de no presentarse problemas en el mercado más restringido, tampoco los habrá en uno más amplio.

III.2.2. Análisis de los efectos horizontales

19. Considerando el mercado de tierras aptas para uso agro-ganadero en la provincia de Salta (superficie sembrada en hectáreas), tanto el grupo comprador como la empresa objeto tuvieron una participación de mercado ínfima durante la campaña 2023/2024 (0,39% y 0,11%, respectivamente), resultando en un impacto casi nulo de la presente transacción sobre la estructura de la oferta en este mercado.

13 Véase Dictamen CNDC N.º 1051 de fecha 9 de abril de 2014 y Resolución SC 61/14 de fecha 12 de mayo de 2014 en el marco del Expediente N.º S01:0489188/2012, caratulado “JORGE PEREZ COMPANC, FABIAN CARLOS PERA, PABLO MARTIN PERA Y MARIA DANIELA PREA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 1039)”; Dictamen CNDC N.º 1037 de fecha 3 de febrero de 2014 y Resolución SC 23/14 de fecha 26 de febrero de 2014 en el marco del Expediente N.º S01:0380128/2011, caratulado “INVERSORA JURAMENTO S.A. Y A INVESTMENT S.a.r.l. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 944)”; Dictamen CNDC N.º 840 de fecha 24 de noviembre de 2010 y Resolución SCI 469/10 de fecha 2 de diciembre de 2010 en el marco del Expediente N.º S01:0077501/2009, caratulado “CV LUXCO S.A.R.L. Y ADECOAGRO LLC S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 751)”.

14 Véase Dictamen CNDC N.º 1051 de fecha 9 de abril de 2014 y Resolución SC 61/14 de fecha 12 de mayo de 2014 en el marco del Expediente N.º S01:0489188/2012, caratulado “JORGE PEREZ COMPANC, FABIAN CARLOS PERA, PABLO MARTIN PERA Y MARIA DANIELA PREA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 1039)”; Dictamen CNDC N.º 1037 de fecha 3 de febrero de 2014 y Resolución SC 23/14 de fecha 26 de febrero de 2014 en el marco del Expediente N.º S01:0380128/2011, caratulado “INVERSORA JURAMENTO S.A. Y A INVESTMENT S.a.r.l. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 944)”; Dictamen CNDC N.º 840 de fecha 24 de noviembre de 2010 y Resolución SCI 469/10 de fecha 2 de diciembre de 2010 en el marco del Expediente N.º S01:0077501/2009, caratulado “CV LUXCO S.A.R.L. Y ADECOAGRO LLC S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 751)”.

15 Véase Dictamen CNDC N.º 1210 de fecha 28 de enero de 2016 y Resolución SC 38/16 de fecha 11 de marzo de 2016 en el marco del Expediente N.º S01:0071630/2013, caratulado “ENRIQUE BAYA CASAL S.A., CV LUXCO S.R.L., ET SPAINCO SL, Y CV ANGENITA GESTORIA RURAL S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 1059)”; Dictamen CNDC N.º 1051 de fecha 9 de abril de 2014 y Resolución SC 61/14 de fecha 12 de mayo de 2014 en el marco del Expediente N.º S01:0489188/2012, caratulado “JORGE PEREZ COMPANC, FABIAN CARLOS PERA, PABLO MARTIN PERA Y MARIA DANIELA PREA S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 1039)”; Dictamen CNDC N.º 926 de fecha 26 de marzo de 2012 y Resolución SC 26/12 de fecha 3 de abril de 2012 en el marco del Expediente N.º S01:0233108/2010, caratulado “CV LUXCO S.A.R.L. Y LOS MARIOS S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N.º 25.156 (CONC. 832)”.

20. Respecto de la cría/recría de ganado bovino¹⁶, la información provista por las partes muestra que las participaciones de INVERSORA JURAMENTO y PALLARO HERMANOS en el stock total de ganado bovino destinado a faena, en la provincia de Salta, fueron poco significativas en 2024 (7,67% y 1,45%, respectivamente), diluyendo cualquier tipo de preocupación de eventuales impactos negativos sobre la competencia en ambos mercados.
21. Por lo tanto, a la luz de la información provista, esta DNCE entiende que la presente operación, en cada uno de los mercados relevantes analizados, carece de la potencialidad para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general.

III.2.3. Análisis de los reforzamientos verticales

III.2.3.1. Cría y recría de ganado bovino, *aguas arriba*, y engorde a corral de ganado bovino, *aguas abajo*

22. Es importante mencionar que, dado que el grupo comprador estaba verticalmente integrado en forma previa a la presente transacción, participando en ambos mercados relevantes, se trata, en este caso, del reforzamiento de una relación vertical preexistente.
23. Según la información aportada por las partes notificantes, PALLARO HERMANOS tiene una participación insignificante en la actividad de cría y recría de ganado bovino (medida en stock de cabezas de ganado) en la provincia de Salta (1,45% en el año 2024). Así, no cabría posibilidad alguna de que las fusionadas provocasen un cierre del mercado *aguas arriba* en perjuicio de empresas rivales de la etapa *aguas abajo*.
24. Por su parte, aun cuando la participación de INVERSORA JURAMENTO, del lado adquirente, es poco relevante en la actividad *aguas abajo*, en términos del stock de cabezas de ganado bovino a nivel provincial (7,67% en 2024), cabe señalar que dicha actividad es efectuada intragrupo, es decir, el engorde a corral es realizado únicamente sobre ganado vacuno propio, disipando de este modo cualquier tipo de preocupación de un eventual cierre de dicha actividad en perjuicio de terceros competidores en la etapa de cría/recría en la provincia de Salta.
25. En consecuencia, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de la vista de la competencia en ninguno de los mercados relevantes en el marco del actual reforzamiento vertical.

III.2.3.2. Tierras aptas para uso agrícola-ganadero, *aguas arriba*, y, producción y comercialización de soja, *aguas abajo*

26. En este caso, también tiene lugar un reforzamiento de una integración vertical preexistente atento a que la parte adquirente estaba en ambos mercados en forma previa a la operación bajo análisis.
27. En la actividad *aguas arriba*, de tierras aptas para uso agro-ganadero en la provincia de Salta, PALLARO HERMANOS tiene una leve participación medida en hectáreas (inferior al 1% en 2024). Por su parte, INVERSORA JURAMENTO, del lado adquirente,

16 Cabe señalar que las mediciones de las actividades de cría/recría y de engorde a corral se realizan en base al stock de ganado bovino destinado a cría y engorde para faena e invernada, ante la falta de información detallada de la cantidad de animales en pie que integra cada una de esas etapas de la cadena de valor de la carne de origen vacuno.

tiene una participación mínima en la producción de soja a nivel provincial (inferior al 1% en la campaña 2023/2024). Así, en ningún caso las fusionadas podrían concretar un cierre de mercado en detrimento de la actividad de empresas competidoras en el otro mercado.

28. Por lo tanto, en el presente caso, se concluye que el reforzamiento vertical analizado no reviste entidad en términos de eventuales efectos anticompetitivos derivados de la presente transacción en los mercados relevantes considerados.

III.2.3.3. Tierras aptas para uso agrícola-ganadero, aguas arriba, y cría/recría de ganado bovino, aguas abajo

29. En este caso, dado que tanto el grupo adquirente como la Objeto estaban verticalmente integrados en ambos mercados relevantes en la provincia de Salta, en forma previa a la operación de marras, se trata nuevamente del reforzamiento de relaciones verticales preexistentes.
30. Considerando un primer reforzamiento vertical entre las involucradas a partir de los datos mencionados con anterioridad, la participación del lado adquirente en la actividad *aguas arriba* es marginal (0,39% en 2024), mientras que la participación de la Objeto en la cría/recría de ganado vacuno a nivel provincial es irrelevante (1,45% en 2024). Respecto del segundo reforzamiento vertical generado a partir de la presente transacción, la Objeto tiene una participación mínima en materia de tierras aptas para agricultura y ganadería (0,11% en 2024), mientras que la participación *aguas abajo* de la parte adquirente es poco significativa (inferior al 8% en 2024).
31. Por lo expuesto, cabe suponer que ninguno de los reforzamientos verticales producidos a partir de la transacción analizada representa una amenaza real o potencial a la competencia en los mercados relevantes relacionados.
32. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el inciso (c) y (e) del artículo 3° del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referidos a las Concentraciones horizontales, *-si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) -* y a las concentraciones verticales, *si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al treinta por ciento (30%)-* y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4 de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

33. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

34. Por lo expuesto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), dentro del criterio técnico previsto en el inciso (c) y (e) del artículo 3° del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referidos a las Concentraciones horizontales, *-si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)-* y a las concentraciones verticales, *-si las*

participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al treinta por ciento (30%)-, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.

35. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
36. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo de las acciones de PALLARO HERMANOS S.A.C.I.F. por parte de INVERSORA JURAMENTO S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 2060 - Informe Técnico- PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.04 15:56:33 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.04 15:59:09 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.04 16:00:38 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.04 16:00:39 -03:00